

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่

2774/2534

พนักงานอัยการ จังหวัด กำแพงเพชร

โจทก์

โจทก์ร่วม

โจทก์

นาง สมัย พงษ์พูล โดยนายชัง พงษ์พูล

โจทก์

ผู้ เข้า ดำเนินคดี ต่าง ผู้ตาย

โจทก์

นาย ประชุม เชื้อ ช่าง

จำเลย

ป.อ. มาตรา 362, มาตรา 365

แม้พืชผลที่จำเลยเข้าไปปลูกในที่พิพาทเวลากลางวันจะอยู่ในที่พิพาททั้งกลางวันและกลางคืนตลอดมา ก็เป็นเพียงผลของการกระทำคือการเข้าไปในอสังหาริมทรัพย์ของโจทก์ร่วมในเวลากลางวันเท่านั้นจะถือว่าจำเลยกระทำความผิดฐานบุกรุกในเวลากลางคืน ตาม ป.อ.มาตรา 365(3) ไม่ได้.

โจทก์ฟ้องว่า เมื่อระหว่างวันที่ 20 มิถุนายน 2530 ถึงวันที่ 20 สิงหาคม 2530 เวลากลางวันและกลางคืนต่อเนื่องกัน จำเลยบุกรุกเข้าไปปลูกต้นกล้วย มะพร้าว และข้าวโพดในที่ดินของผู้เสียหายโดยไม่ได้รับอนุญาต เพื่อถือการครอบครองที่ดินของผู้เสียหายบางส่วนอันเป็นการรบกวนการครอบครองอสังหาริมทรัพย์ของผู้เสียหายโดยปกติสุขขอให้ลงโทษตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 362, 365

จำเลยให้การปฏิเสธ

ระหว่างพิจารณา นางสมัย พงษ์กุล ผู้เสียหายยื่นคำร้องขอเข้าร่วมเป็นโจทก์ ศาลชั้นต้นอนุญาต ต่อมาโจทก์ร่วมถึงแก่ความตายศาลชั้นต้นอนุญาตให้นายชัง พงษ์พูล สามีโจทก์ร่วมเข้าดำเนินคดีต่างผู้ตาย

ศาลชั้นต้นพิจารณาแล้วพิพากษาว่า จำเลยมีความผิดตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 365 จำคุก 6 เดือน และปรับ 2,000 บาทโทษจำคุกให้รอไว้มีกำหนด 2 ปี ตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 56

จำเลยอุทธรณ์

ศาลอุทธรณ์พิพากษากลับ ให้ยกฟ้องโจทก์

โจทก์ฎีกา

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า จำเลยเข้าไปปลูกพืชไร่ในที่พิพาทโดยไม่มีอำนาจ เป็นการเข้าไปในอสังหาริมทรัพย์ของผู้อื่นเพื่อยึดถือการครอบครองอสังหาริมทรัพย์นั้น แต่ที่โจทก์ฟ้องขอให้ลงโทษจำเลยตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 365 โดยกล่าวหาว่าจำเลยบุกรุกในเวลากลางคืนนั้น พยานหลักฐานที่โจทก์นำสืบมาไม่ปรากฏว่าตัวจำเลยเข้าไปในอสังหาริมทรัพย์ของโจทก์ร่วมในเวลากลางคืน และสภาพของการปลูกพืชผลในที่พิพาทตามที่ปรากฏในภาพถ่ายหมาย จ.4 เป็นที่เห็นได้ว่า ตามปกติต้องเข้าไปในเวลากลางวัน จะฟังว่าจำเลยเข้าไปในเวลากลางคืนอันเป็นการผิดต่อกรณีปกติและเป็นผลร้ายแก่จำเลยไม่ได้ และถึงแม้ว่าพืชผลที่จำเลยเข้าไปปลูกในที่พิพาทนั้นจะอยู่ในที่พิพาททั้งกลางวันและกลางคืนตลอดมา ก็เป็นเพียงผลของการกระทำคือการเข้าไปในอสังหาริมทรัพย์ของโจทก์ร่วมในเวลากลางวันเท่านั้น จะถือว่าเป็นการกระทำความผิดฐานบุกรุกในเวลากลางคืนตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา

365(3) ตามที่โจทก์ฟ้องไม่ได้ การกระทำของจำเลยจึงเป็นความผิดตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 362 เท่านั้น

พิพากษากลับว่า จำเลยมีความผิดตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 362ปรับ 2,000 บาท ค่าขอโจทก์นอกจากนี้ให้ยก.

(อุดม เฟื่องฟุ้ง-ก้าน อันนันทน์-อากาศ บำรุงชีพ)

<u>แหล่งที่มา</u>	กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา
<u>แผนก</u>	
<u>หมายเลขคดีแดงศาลชั้น</u>	
<u>ต้น</u>	<u>หมายเหตุ</u>